

Reservatório	Mínimo Operacional		Máximo Operacional		Volume Útil
	Cota (m)	Vol (hm³)	Cota (m)	Vol (hm³)	Total (hm³)
Jaguari/Jacareí	820,80	239,45	844,00	1.047,49	808,04
Cachoeira	811,72	46,92	821,88	116,57	69,65
Atibainha	781,88	199,20	786,72	295,46	96,26
Paiva Castro	743,80	25,32	745,61	32,93	7,61
Cantareira		510,89		1.492,45	981,56

§ 2º A vazão de retirada do Sistema Cantareira é a vazão de transferência para a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) na Estação Elevatória de Santa Inês, acrescida da soma das vazões efluentes dos reservatórios de Jaguari-Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro.

§ 3º Caso seja necessário utilizar os volumes abaixo das cotas mínimas operacionais definidas no § 1º, a Sabesp deverá obter autorização expressa dos órgãos gestores.

Art. 2º Ficam definidos como limites para as vazões mínimas instantâneas a serem liberadas nos seguintes pontos de controle do Sistema Cantareira, os seguintes valores:

I. Descarga para jusante do reservatório Paiva Castro no rio Juqueri: 0,10 m³/s;

II. Descarga para jusante dos reservatórios Jaguari/Jacareí no rio Jaguari: 0,25 m³/s; e

III. Descarga para jusante dos reservatórios Cachoeira/Atibainha no rio Atibaia: 0,25 m³/s.

Art. 3º A operação do Sistema Cantareira observará a condição de armazenamento dos reservatórios e o período hidrológico do ano, buscando a racionalização do uso dos recursos hídricos e o atendimento ao uso múltiplo das águas.

Parágrafo Único. Para fins de operação do Sistema Cantareira, são definidos dois períodos hidrológicos:

I. Período Úmido – de 1º de dezembro de um ano a 31 de maio do ano seguinte; e

II. Período Seco – de 1º de junho a 30 de novembro do mesmo ano.

Art. 4º Para a Região Metropolitana de São Paulo, o controle da captação de água do Sistema Cantareira, realizada pela Sabesp, é a vazão captada na Estação Elevatória Santa Inês, que será autorizada mensalmente de acordo com as faixas do Sistema Cantareira a seguir estabelecidas:

I. Faixa 1: Normal – volume útil acumulado igual ou maior que 60%;

II. Faixa 2: Atenção – volume útil acumulado igual ou maior que 40% e menor que 60%;

III. Faixa 3: Alerta – volume útil acumulado igual ou maior que 30% e menor que 40%;

IV. Faixa 4: Restrição – volume útil acumulado igual ou maior que 20% e menor que 30%; e

V. Faixa 5: Especial – volume acumulado inferior a 20% do volume útil.

§ 1º Os limites de retirada pela Sabesp para a Região Metropolitana de São Paulo na Estação Elevatória Santa Inês, serão definidos mensalmente de acordo com a condição de armazenamento do Sistema Cantareira, nos limites máximos médios mensais a seguir estabelecidos:

I. Faixa 1: Normal – 33,0 m³/s;

II. Faixa 2: Atenção – 31,0 m³/s;

III. Faixa 3: Alerta – 27,0 m³/s;

IV. Faixa 4: Restrição – 23,0 m³/s; e

V. Faixa 5: Especial – 15,5 m³/s.

§ 2º Quando o Sistema Cantareira estiver operando nas Faixas 2 (Atenção), 3 (Alerta) e 4 (Restrição), as vazões bombeadas do reservatório de Jaguari, localizado na bacia do rio Paraíba do Sul, serão acrescidas às vazões máximas de retirada da Sabesp, respeitado o limite outorgado.

§ 3º Quando o Sistema Cantareira estiver operando na Faixa 5 (Especial), a definição e alocação das vazões bombeadas do reservatório de Jaguari, localizado na bacia do rio Paraíba do Sul, serão definidas pelos órgãos gestores para aumentar a segurança hídrica do sistema.

§ 4º O limite de retirada pela Sabesp para a Região Metropolitana de São Paulo na Estação Elevatória Santa Inês na Faixa 5 (Especial) poderá ser reduzido pelos órgãos gestores, caso o volume observado do Sistema Cantareira em determinado mês seja inferior aos volumes definidos para o mês correspondente na curva guia constante do Anexo II desta Resolução.

§ 5º Na eventualidade de um terceiro ano de operação contínua na Faixa 5 (Especial), o limite de retirada pela Sabesp para a Região Metropolitana de São Paulo na Estação Elevatória Santa Inês será definido pelos órgãos gestores.

§ 6º Quando o Sistema Cantareira estiver operando na Faixa 1 (Normal), no período de 1º de outubro de um ano até 30 de abril do ano seguinte, a Sabesp deverá operar o Sistema Cantareira observando suas regras de controle de cheia.

Art. 5º A liberação de vazões para as Bacias PCJ será realizada de acordo com as condições de armazenamento do Sistema Cantareira, o período hidrológico do ano e as faixas estabelecidas nos incisos I a V do art. 4º desta Resolução.

§ 1º Para o controle das vazões nas Bacias PCJ a jusante do Sistema Cantareira, ficam definidos os postos de controle de Captação de Valinhos (3D-007T) e de Atibaia (3E-063T), no rio

Atibaia, e de Buenópolis (3D-009T), no rio Jaguari, e apresenta-dos no Anexo I.

§ 2º No Período Úmido, a liberação de vazões para as Bacias PCJ será realizada pela Sabesp até às 8h do dia seguinte ao recebimento de comunicado do DAEE, que deverá ser simultaneamente encaminhado aos Comitês PCJ, para atender às vazões metas nos postos de controle definidos, em complementação às vazões incrementais nas porções de bacia a jusante dos reservatórios do Sistema Cantareira, de acordo com a sua condição de armazenamento, nos limites a seguir estabelecidos:

I. Nas Faixas 1 e 2 (Normal e Atenção) – vazões médias móveis de quinze dias consecutivos mínimas de 12,0 m³/s no posto de controle de Captação de Valinhos, no rio Atibaia, de 3,0 m³/s no posto de controle de Atibaia, no rio Atibaia, e de 2,5 m³/s no posto de controle de Buenópolis, no rio Jaguari; e

II. Nas Faixas 3 e 4 (Alerta e Restrição) - vazões médias móveis de quinze dias consecutivos mínimas de 11,0 m³/s no posto de controle de Captação de Valinhos, no rio Atibaia, de 2,0 m³/s no posto de controle de Atibaia, no rio Atibaia, e de 2,0 m³/s no posto de controle de Buenópolis, no rio Jaguari.

§ 3º As vazões referidas nos incisos I e II do § 2º deste artigo, calculadas pelo DAEE e disponibilizadas em boletim diário, poderão sofrer variação momentânea desde que respeitada a vazão mínima média diária de 10,0 m³/s em Valinhos, de 2,0 m³/s em Buenópolis e de 2,0 m³/s em Atibaia.

§ 4º A eventual ocorrência de vazões mínimas médias diárias inferiores aos valores estabelecidos no § 3º deste artigo, em decorrência de fatores externos excepcionais às regras de operação estabelecidas nesta Resolução, deverá ser devida e tecnicamente justificada à ANA e ao DAEE e comunicada aos Comitês PCJ.

§ 5º No Período Seco, nas Faixas 1, 2, 3 e 4 (Normal, Atenção, Alerta e Restrição), será garantida uma vazão média, no período de 1º de junho a 30 de novembro, de 10,0 m³/s, equivalente a um volume de 158,1 hm³, a ser liberada do Sistema Cantareira para as Bacias PCJ.

§ 6º A definição das vazões a serem liberadas para as Bacias PCJ mencionadas no § 5º deste artigo será realizada por meio de comunicado de representante indicado formalmente pelos Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá - Comitês PCJ, dirigido ao DAEE, observando:

I. As condições hidrometeorológicas nas Bacias PCJ;

II. As vazões mínimas instantâneas definidas nos incisos II e III do art. 2º desta Resolução e as vazões mínimas médias diárias de 10,0 m³/s no posto de controle de Captação de Valinhos, no rio Atibaia, de 2,0 m³/s no posto de controle de Atibaia, no rio Atibaia, e de 2,0 m³/s no posto de controle de Buenópolis, no rio Jaguari;

III. A vazão média para o período de 1º de junho a 30 de novembro estabelecida no §5º deste artigo.

§ 7º A liberação das vazões a que se refere o §5º será realizada pela Sabesp até às 8h do dia seguinte ao recebimento do comunicado do DAEE.

§ 8º Ao final do período seco, o volume disponibilizado e não utilizado pelas Bacias PCJ não será transferido para o ano seguinte.

§ 9º Os volumes não utilizados pelas Bacias PCJ ao final do Período Seco poderão ser utilizados pela Sabesp, mediante pagamento, conforme regra a ser definida entre os interessados.

§ 10º Na Faixa 5 (Especial), independentemente do período do ano, deverá ser mantida uma vazão mínima média diária de 10,0 m³/s no posto de controle Captação de Valinhos, no rio Atibaia, e de 2,0 m³/s no posto de controle de Buenópolis, no rio Jaguari.

§ 11º A liberação das vazões do Sistema Cantareira para atendimento ao disposto no §10 deste artigo será realizada pela Sabesp até às 8h do dia seguinte ao recebimento de comunicado do DAEE.

Art. 6º A faixa de operação do Sistema Cantareira a ser considerada para fins de definição das vazões a serem praticadas será estabelecida mensalmente pela ANA/DAEE, até o último dia útil do mês anterior.

Parágrafo único. O estabelecimento das faixas 4 e 5 de operação, como faixa a ser considerada para fins de definição das vazões a serem praticadas, poderá ocorrer a qualquer momento, à critério da ANA/DAEE.

Art. 7º Esta Resolução tem validade de 10 anos, a contar da data de sua publicação.

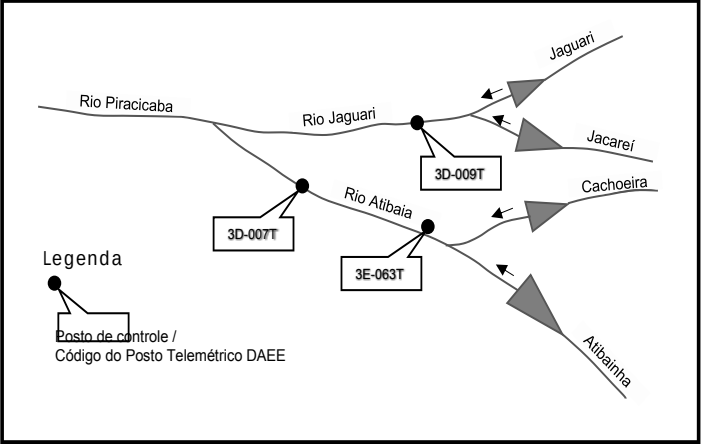
Art. 8º Esta Resolução revoga a Resolução Conjunta ANA/DAEE 428, de 04-08-2004, publicada no DOU em 09-08-2004, secção 1, páginas 107 a 110.

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS POSTOS DE CONTROLE NOS RIOS ATIBAIA E JAGUARI

LOCALIZAÇÃO ESQUEMÁTICA



IDENTIFICAÇÃO

Postos de controle	Captação Valinhos	Atibaia	Buenópolis
Postos telemétricos DAEE	3D-007T	3E-063T	3D-009T
Rio	Atibaia	Atibaia	Jaguari
Município	Valinhos	Atibaia	Morungaba
Longitude	-46,94	-46,56	-46,78
Latitude	-22,93	-23,11	-22,85

ANEXO II

Curva-guia para Operação na Faixa 5 (Especial)

Volume (hm³)		
Início		196,3
31/jan	Ano 1	190,6
28/fev	Ano 1	165,0
31/mar	Ano 1	172,5
30/abr	Ano 1	175,4
31/mai	Ano 1	147,9
30/jun	Ano 1	117,2
31/jul	Ano 1	72,8
31/ago	Ano 1	28,6
30/set	Ano 1	-9,3
31/out	Ano 1	-65,5
30/nov	Ano 1	-103,4
31/dez	Ano 1	-112,1
31/jan	Ano 2	-129,1
28/fev	Ano 2	-69,6
31/mar	Ano 2	1,4
30/abr	Ano 2	1,5
31/mai	Ano 2	-17,1
30/jun	Ano 2	-27,8
31/jul	Ano 2	-54,0
31/ago	Ano 2	-99,4
30/set	Ano 2	-93,4
31/out	Ano 2	-96,9
30/nov	Ano 2	-87,7
31/dez	Ano 2	0,0

Resolução Conjunta ANA/DAEE-926, de 29-5-2017

Documento 00000.031750/2017-80

O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Águas – ANA, torna público que a DIRETORIA COLEGIADA em sua 657ª Reunião Ordinária, realizada em 29-05-2017, considerando o disposto no art. 12, inciso V, da Lei 9.984, de 17-07-2000, com base nos elementos constantes do Processo 02501.001114/2017-16, e o Superintendente Do Departamento De Águas E Energia Elétrica - DAEE, do Estado de São Paulo, com base nos elementos constantes dos Autos DAEE no 9805040, considerando:

O disposto no art. 8o da Lei do Estado de São Paulo no 7.663, de 30-12-1991, que estabelece que o Estado, observados os dispositivos constitucionais relativos à matéria, articular-se-á com a União, outros estados vizinhos e municípios, para o aproveitamento e controle dos recursos hídricos em seu território, resolvem:

Art. 1o Outorgar à COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - Sabesp, CNPJ 43.776.517/0001-80, o uso das vazões máximas médias mensais do SISTEMA CANTAREIRA, para fins de abastecimento público, utilizando e interferindo em recursos hídricos, conforme os artigos 2º e 3º desta resolução.

Art. 2º Usos da água e interferências nos recursos hídricos outorgados por esta Resolução:

USO	RECURSO HÍDRICO	MUNICÍPIO	COORD. UTM (km) MC = 45º	
			N	E
Barramento	Rio Jaguari	Vargem	7.465,00	354,00
Barramento	Rio Jacareí	Vargem/Bragança Paulista	7.461,00	351,80
Reversão Jacareí-Cachoeira: Emboque do túnel 7 *	Rio Jacareí (Reservatório Interligado dos rios Jaguari e Jacareí)	Joanópolis	7.458,75	363,83
Reversão Jacareí-Cachoeira: Desemboque do túnel 7 *	Ribeirão Boa Vista (Reservatório do Rio Cachoeira)	Piracaia	7.454,95	368,11
Barramento	Rio Cachoeira	Piracaia	7.450,40	364,70
Reversão Cachoeira-Atibainha: Emboque do túnel 6 *	Afluente do Ribeirão dos Bujis (Reservatório do Rio Cachoeira)	Piracaia	7.448,00	365,80
Reversão Cachoeira-Atibainha: Desemboque do túnel 6 *	Afluente do Córrego da Cruz das Almas (Reservatório do Rio Atibainha)	Piracaia	7.443,87	368,07
Barramento	Rio Atibainha	Nazaré Paulista	7.436,71	357,42
Reversão Atibainha-Juqueri: Emboque do túnel 5 *	Afluente do Rio Atibainha (Reservatório do Rio Atibainha)	Nazaré Paulista	7.431,23	355,49
Reversão Atibainha-Juqueri: Desemboque do túnel 5 *	Rio Juqueri-Mirim: Reversão da bacia do rio Piracicaba para a bacia do Tietê	Nazaré Paulista	7.426,49	348,62
Barramento	Rio Juqueri (Cascata)	Mairiporã	7.424,75	343,70
Canalização	Rio Juqueri	Mairiporã	7.426,49	348,62
			7.420,38	337,29
Barramento	Rio Juqueri (Paiva Castro)	Franco da Rocha	7.418,96	328,34
Reversão Juqueri-Sta. Inês: Emboque do túnel 3 (Elevatória de Santa Inês)	Rio Juqueri (Reservatório Paiva Castro)	Caieiras	7.414,58	329,45
Reversão Juqueri-Sta. Inês: Desemboque do túnel 1/4	Ribeirão Santa Inês (Reservatório Águas Claras)	Caieiras	7.411,78	330,12
Barramento	Ribeirão Santa Inês (Águas Claras)	Caieiras	7.411,49	330,63
Captação	Ribeirão Santa Inês (Reservatório Águas Claras): Entrada do Túnel 2	Caieiras	7.411,27	330,46

* Capacidade da Estrutura Hidráulica dos túneis 7, 6 e 5: 35,0 m³/s.

Parágrafo único. Os Anexos I e II apresentam uma descrição sucinta do Sistema Cantareira, com as principais estruturas componentes, dados e informações básicas.

Art. 3o a Sabesp fica autorizada a utilizar a vazão máxima média mensal de até 33,0 m³/s do Sistema Cantareira, na transposição do reservatório de Paiva Castro, no rio Juqueri, para o reservatório de Águas Claras, no ribeirão Santa Inês, por meio da EESI - Estação Elevatória de Santa Inês.

Art. 4o as condições de operação dos aproveitamentos do Sistema Cantareira estão estabelecidas na Resolução Conjunta ANA/DAEE 925, de 29-05-2017, respeitadas as seguintes vazões:

I. Mínima instantânea de 0,25 m³/s para jusante dos reservatórios Jacareí/Jaguari, no rio Jaguari;

II. Mínima instantânea de 0,25 m³/s para jusante dos reservatórios Cachoeira/Atibainha, no rio Atibaia;

III. Mínima média diária de 10,0 m³/s no posto de controle Captação de Valinhos, no rio Atibaia, e de 2,0 m³/s no posto de controle de Buenópolis, no rio Jaguari;

IV. Mínima instantânea de 0,10 m³/s para jusante do reservatório Paiva Castro, no rio Juqueri;

Art. 5o em situações emergenciais, a Sabesp poderá adotar, de forma temporária, condições de operação diferentes daquelas estabelecidas na Resolução Conjunta ANA/DAEE 925, de 29-05-2017.

§1o Serão consideradas situações emergenciais aquelas em que fique caracterizado risco iminente para a saúde da população das Bacias PCJ ou da Bacia do Alto Tietê, para o meio ambiente e para as estruturas hidráulicas que compõem o Sistema Cantareira.

§2o as operações do Sistema Cantareira, nas situações emergenciais definidas no parágrafo 1º deste artigo, serão realizadas pela Sabesp, que deverá comunicar imediatamente os fatos e providências adotadas ao DAEE e à ANA, bem como aos Comitês PCJ e CBH-AT, e encaminhar informe detalhado, acompanhado das devidas justificativas, após os eventos.

Art. 6º A Sabesp deverá apresentar, no prazo de até 6 meses, para aprovação da ANA e do DAEE, ouvidos os comitês PCJ e CBH-AT, plano de ampliação e modernização da rede de postos de monitoramento de chuva e vazão nas bacias de contribuição do Sistema Cantareira, em conformidade com o Plano Diretor da Bacia do PJ1 e o Plano das Bacias PCJ.

§1o a instalação, manutenção, operação e segurança da rede de postos de monitoramento referida no caput serão de responsabilidade da Sabesp, que deverá disponibilizar as informações e dados coletados em tempo real, para acesso público, para as salas de situação do DAEE e dos Comitês PCJ e CBH-AT, bem como inseri-los no Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, gerido pela ANA.

§2o a Sabesp terá o prazo de 12 meses, após aprovação da ANA e do DAEE, para implementação do plano referido no caput deste artigo, prorrogável mediante justificativa aprovada por ANA e DAEE.

Art. 7o a Sabesp deverá apresentar, no prazo de até 6 meses, para aprovação da ANA e do DAEE, plano para melhoria, ampliação e modernização dos equipamentos de controle de níveis dos reservatórios e de controle de vazão pelas estruturas hidráulicas mencionadas no art. 2o dos aproveitamentos do Sistema Cantareira.

§1o a instalação, manutenção, operação e segurança dos equipamentos referidos no caput serão de responsabilidade da Sabesp, que deverá disponibilizar as informações e dados coletados, em tempo real, para acesso público, para as salas de situação da ANA, do DAEE e dos Comitês PCJ e CBHAT.

§2o a Sabesp terá o prazo de 12 meses, após aprovação da ANA e do DAEE, para implementação do plano referido no parágrafo 1º deste artigo, prorrogável mediante justificativa aprovada por ANA e DAEE.

Art. 8o a Sabesp deverá realizar o monitoramento da qualidade de água nos corpos d'água do Sistema Cantareira, conforme legislação vigente.

Art. 9o a Sabesp deverá apresentar versão atualizada das curvas cota versus área superficial e cota versus volume dos reservatórios mencionados no Anexo I, juntamente com o pedido de renovação da presente outorga.

Parágrafo único. A atualização mencionada no caput deverá ser realizada após 8 anos de vigência desta Resolução.

Art. 10º. A Sabesp deverá apresentar, no prazo de até 12 meses, projeto para gestão da demanda, considerando as metas de racionalização de uso estabelecidas nos Planos das Bacias dos Comitês PCJ e CBH-AT, que inclua controle de perdas físicas, incentivo ao uso racional da água, combate ao desperdício e incentivo ao reuso de água, com proposta de metas para o controle de perdas a ser aprovada pela ANA e DAEE.

Art. 11º. A Sabesp deverá apresentar, no prazo de até 12 meses, para aprovação da ANA e do DAEE, ouvidos os comitês PCJ e CBH-AT, plano de operação dos reservatórios durante o período de cheias, observando as condições de operação estabelecidas pela ANA e DAEE em resolução específica.

Art. 12º. A Sabesp deverá apresentar, no prazo de até 6 meses, para aprovação da ANA e do DAEE, ouvidos os comitês PCJ e CBH-AT, plano de adaptação das infraestruturas dos reservatórios para a eventual operação com níveis abaixo do mínimo operacional, que contemple as ações a serem implementadas e os prazos correspondentes.

Art. 13º. A Sabesp deverá apresentar, no prazo de até 6 meses, proposta ao DAEE e à ANA de apoio para a ampliação de projetos nos moldes dos Programas Produtor de Água da ANA e Nascentes do Governo de São Paulo na bacia contribuinte ao Sistema Cantareira, com o objetivo de reduzir a erosão e o assoreamento, melhorar a captação e infiltração da água de chuva, de modo a propiciar a melhoria da qualidade de água neste sistema, prevendo monitoramento para aferição das metas.

Art. 14º. Os usos dos recursos hídricos, decorrentes desta outorga, estão sujeitos à cobrança pelo uso da água, nos termos dos artigos 19 a 21 da Lei Federal 9.433, de 1997, e do artigo 4º, inciso VIII, da Lei Federal 9.984, de 2000, nos rios de domínio da União, e do artigo 14 da Lei Estadual 7.663, de 1991, e da Lei Estadual 12.183, de 2005, nos rios de domínio do Estado de São Paulo.

§ 1º Para efeito da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, ficam definidos dois pontos de controle:

I – Túnel 5, por meio do qual se dá a transposição de águas da bacia do rio Piracicaba para a bacia do Alto Tietê; e

II – Captação da Sabesp no reservatório de Águas Claras, no ribeirão Santa Inês, de onde as águas brutas são aduzidas para a E.T.A. Guaraú.

§ 2º Para efeito da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas Bacias PCJ, não será considerada o volume transposto da bacia do rio Paraíba do Sul.

Art. 15º. Os usos e interferências nos recursos hídricos, relacionados no artigo 2º, deverão estar de acordo com a legislação estadual e federal, referentes à proteção ambiental e à poluição das águas, atendendo às exigências dos órgãos responsáveis, nos aspectos de sua competência.

Art. 16º. A Sabesp deverá atender às obrigações decorrentes da Lei Federal 12.334, de 20-09-2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens.

§ 1o as atribuições da autoridade outorgante decorrentes desta Lei nos barramentos dos rios Jaguari e Cachoeira, por estarem instalados em rios de domínio da União, são de competência da ANA.

§ 2o as atribuições da autoridade outorgante decorrentes desta Lei nos barramentos dos rios Jacaré, Atibainha, Juqueri e Santa Inês, por estarem instalados em rios de domínio do Estado de São Paulo, são de competência do DAEE.

Art. 17º. Fica a Sabesp obrigada a:

I - Operar as infraestruturas hídricas, segundo as condições determinadas na Resolução Conjunta ANA/DAEE 925, de 29-05-2017;

II - Manter as infraestruturas hídricas e serviços em perfeitas condições de estabilidade e segurança, respondendo pelos danos a que der causa, em relação ao meio ambiente e a terceiros;

III - Responder civilmente, por danos causados à vida, à saúde, ao meio ambiente, por prejuízos de qualquer natureza a terceiros, em razão da manutenção, operação ou funcionamento das infraestruturas hídricas, bem como do uso inadequado que vier a fazer da presente outorga;

IV - Responder por todos os encargos relativos à execução de serviços ou obras e à implantação de equipamentos ou mecanismos, necessários a manter as condições acima, bem como nos casos de alteração, modificação ou adaptação dos sistemas que, a critério da ANA e do DAEE, venham a ser exigidos, em função do interesse público ou social.

Art. 18º. A fiscalização do cumprimento do estabelecido nesta Resolução e na Resolução Conjunta ANA/DAEE 925, de 29-05-2017 será realizada pela ANA e pelo DAEE, respeitadas as suas competências.

Art. 19º. A não observância ao estabelecido nesta Resolução e na Resolução Conjunta ANA/DAEE 925, de 29-05-2017, poderá caracterizar a Sabesp como infratora, com a consequente aplicação das penalidades previstas nas Seções I e II do Capítulo 2º, artigos 9º a 13 da Lei Estadual 7.663, de 1991, regulamentados pelo Decreto Estadual 41.258, de 01-11-1996, e disciplinado pela Portaria DAEE 1/98, de 02-01-1998, bem como o estabelecido na Resolução ANA 662, de 2010, de acordo com os artigos 49 e 50 da Lei Federal 9.433, de 1997, respeitado o domínio das águas.

Art. 20º. Esta Resolução tem validade de 10 anos, a contar da data de sua publicação.

Art. 21º. Esta outorga deverá, obrigatoriamente, permanecer no local onde foram autorizados os usos e interferências nos recursos hídricos citados nesse documento, para fins de fiscalização.

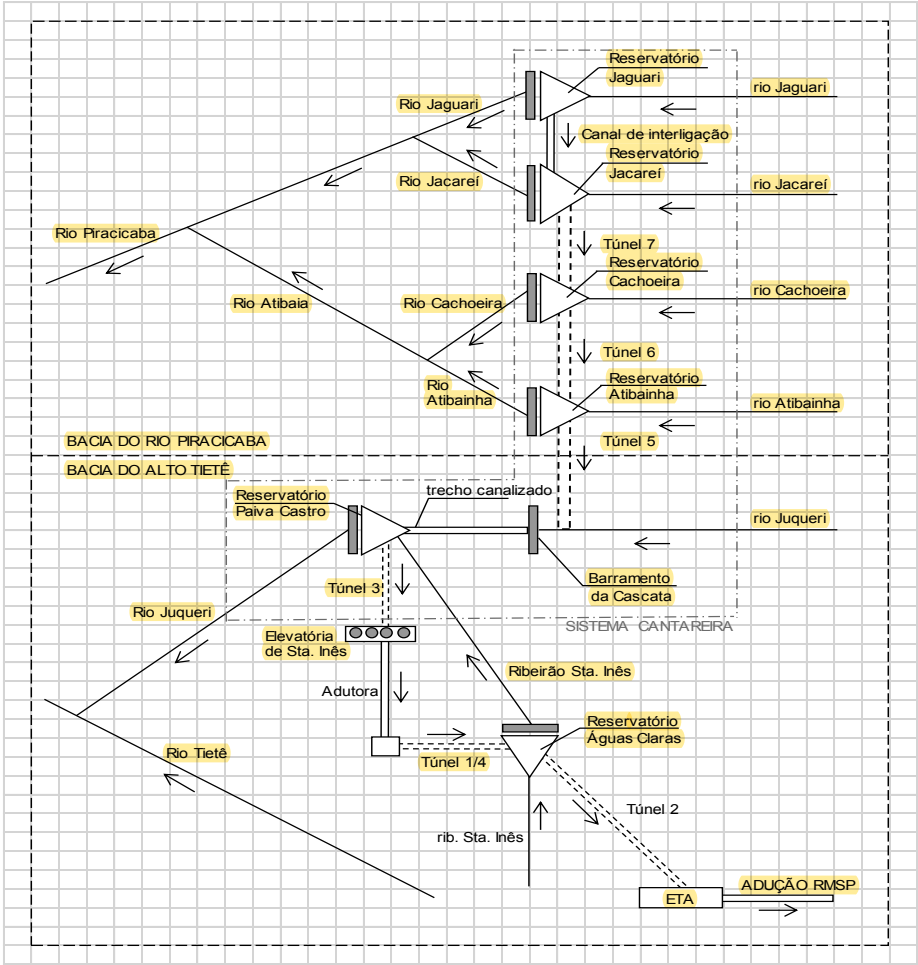
Art. 22º. A Sabesp deverá cumprir, naquilo que lhe couber, o disposto na Resolução ANA 833, de 05-12-2011.

Art. 23º. Esta Resolução revoga a outorga anterior, constante da Portaria DAEE 1.213, de 06-08-2004, a Resolução Conjunta ANA/DAEE no 910, de 07-07-2014, publicada no DOU em 11-07-2014, seção 1, página 69, a Portaria DAEE 1.396, de 11-07-2014 e a Resolução Conjunta ANA/DAEE no 335, de 05-03-2014, publicada no DOU em 07-03-2014, seção1, página 79.

Art. 24º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

Diagrama Simplificado



ANEXO II

Dados básicos dos barramentos do Sistema Cantareira

APROVEITAMENTO	[1] Área de Drenagem	[2] Vazão Média	[3] Cota de Coroamento do Maciço	[4] N.A. máximo operacional		[5] N.A. mínimo operacional		[6] Volume Útil
	(km²)	(m³/s)	(m)	Cota (m)	Volume (hm³)	Cota (m)	Volume (hm³)	(hm³)
JAGUARI-JACAREI	1.230	24,7	847,00	844,00	1.047,49	820,80	239,45	808,04
CACHOEIRA	392	8,3	827,67	821,88	116,57	811,72	46,92	69,65
ATIBAINHA	312	5,9	791,32	786,72	295,46	781,88	199,20	96,26
PAIVA CASTRO	369	4,7	750,24	745,61	32,93	743,80	25,32	7,61
TOTAL	2.303	43,6	-----	-----	1.492,45	-----	510,89	981,56

Fonte dos dados: Relatório ANA/DAEE: Dados de Referência Acerca da Outorga do Sistema Cantareira (2016).

[1] – Área da bacia de contribuição na seção do barramento;

[2] – Vazão média de longo termo da série histórica de 1930 a 2015;

[3] – Cota da crista do barramento;

[4] – N.A. máximo normal e capacidade total de armazenamento correspondente à cota;

[5] – N.A. mínimo operacional e capacidade total de armazenamento correspondente à cota que ainda permite a reversão da vazão objetivo pelos túneis;

[6] – Volume Útil = Volume máximo normal [4] – Volume mínimo operacional [5].

Portaria do Superintendente, de 30-5-2017

Com fundamento no artigo 11, incisos I e XVI do Decreto n.52.636 de 03/02/71, e à vista do Código de Águas, da Lei 6.134 de 02/06/88, do Decreto n.32.955 de 07/02/91, da Lei 7.663 de 30/12/91, do Decreto 41.258 de 31/10/96 e da Portaria D.A.EE n.717 de 12/12/96,

Fica Jair Caceres Barreto e Outros, CPF 546.773.358-34, autorizado a utilizar recursos hídricos, no Sítio São Sebastião, Estrada Municipal do Córrego da Cumbuca, Bairro Córrego da Cumbuca, município de Ouroeste, para fins de irrigação, conforme abaixo relacionado:

- Captação Superficial - Bacia do Afluente do Córrego da Cumbuca - Coord. UTM (Km) - N 7.789,48 - E 563,11 - MC 51 - Prazo 05 anos - vazão 15,00 m3/h - periodo 08 h/d - 10 d/m. Autos DAEE 9206587 - Extrato de Portaria 1662/17.

Fica Juliano Calil, CPF 114.504.348-86, autorizado a utilizar recursos hídricos, na Fazenda Santa Helena, Estrada Vicinal do Monjolinho, km 1,5, município de Altinópolis, para fins de irrigação, conforme abaixo relacionado:

- Captação Superficial 01 - Córrego dos Batatais Velho - Coord. UTM (Km) - N 7.675,65 - E 250,26 - MC 45 - Prazo 05 anos - vazão 8,80 m3/h - periodo 15 h/d - 20 d/m.

- Captação Superficial 02 - Córrego dos Batatais Velho - Coord. UTM (Km) - N 7.676,58 - E 250,35 - MC 45 - Prazo 05 anos - vazão 7,70 m3/h (jun a ago) - periodo 08 h/d - (todos) d/m.

- Barramento 01 - Córrego dos Batatais Velho - Coord. UTM (Km) - N 7.675,65 - E 250,26 - MC 45 - Prazo 25 anos.

- Barramento 02 - Córrego dos Batatais Velho - Coord. UTM (Km) - N 7.676,58 - E 250,35 - MC 45 - Prazo 25 anos. Autos DAEE 9309842, Vol. 02 - Extrato de Portaria 1663/17.

Fica a Renuka do Brasil S. A, CNPJ 43.932.102/0005-81, autorizada a utilizar recursos hídricos, na Fazenda Água Branca, Rodovia Marechal Rondon, Bairro Patos, para fins de atendimento sanitário e industrial, conforme abaixo relacionado:

- Município de Promissão
- Captação Superficial 01 - Córrego do Fim - - Coord. UTM (Km) - N 7.605,57 - E 622,57 - MC 51 - Prazo 05 anos - vazão 244,00 m3/h(abr a dez) - periodo 24 h/d - (todos) d/m.

- Poço Local-003 - DAEE 135-0041 - Aquífero Formação Adamantina - Coord. UTM (Km) - N 7.607,15 - E 620,18 - MC 51 - Prazo 05 anos - vazão 4,00 m3/h - periodo 08 h/d - (todos) d/m.

- Município de Guaíçara
- Captação Superficial 02 - Ribeirão dos Patos - Coord. UTM (Km) - N 7.608,09 - E 616,71 - MC 51 - Prazo 05 anos - vazão 250,00 m3/h (jan a mar) - periodo 08 h/d - (todos) d/m e 295,00 m3/h (abr a dez) - periodo 24 h/d - (todos) d/m. Autos DAEE 9701475, Vol. 4 - Extrato de Portaria 1664/17.

Fica a Associação Administradora do Residencial Village Morro Alto, CNPJ 04.903.900/0001-08, autorizada a interferir em recursos hídricos, na Rodovia Mário Tonelli, 1.250, Bairro Guacuri, município de Itupeva, para fins de passagem, conforme abaixo relacionado:

- Travessia Intermediária (tubulação de Ø 1,20m em substituição à estrutura atual) - Afluente do Córrego da Lagoa - Coord. UTM (Km) - N 7.434,79 - E 288,30 - MC 45 - Prazo 30 anos. Autos DAEE 9807917, Vol. 02 - Extrato de Portaria 1665/17.

Fica o Condomínio Vila Alto de Pinheiros, CNPJ 05.824.712/0001-49, autorizado a utilizar recursos hídricos, na Rua Doutor Alberto Seabra, 555, Vila Madalena, município de SÃO PAULO, para fins de solução alternativa tipo I, conforme abaixo relacionado:

- Poço Local-001 - DAEE 343-3497 - Aquífero Cristalino - Coord. UTM (Km) - N 7.394,95 - E 325,62 - MC 45 - Prazo 05 anos - vazão 5,00 m3/h - periodo 03 h/d - (todos) d/m. Autos DAEE 9908352 - Extrato de Portaria 1666/17.

As presentes Portarias DAEE, que entrarão em vigor na data da sua publicação, poderão ser revogadas na hipótese de descumprimento de qualquer norma legal ou regulamentar atinente à espécie.

Portaria DAEE-1667, de 30-5-2017

O Superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, com fundamento no artigo 11, incisos I e XVI, do Regulamento aprovado pelo Decreto 52.636, de 03-02-1971, e

Considerando a necessidade de promover a racionalização de procedimentos e a consequente adequação da estrutura da Autarquia e, considerando, ainda, o Decreto Estadual 62.178, de 08-09-2016, publicado no DOESP de 09-09-2016, que cria junto ao DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica, a Unidade de Gerenciamento do Projeto responsável pelo “Sistema de Macrodrenagem do Rio Baquirivú-Guaçu e Barragens Pedreira e Duas Pontes”, denominada UGP BG-PCJ, Determina:

Artigo 1º - Por necessidade de serviço, fica designada a servidora Ligia Christine Fernandes de Oliveira, Prontº 10.345, para a Gerência Sócio Ambiental da Unidade de Gerenciamento do Projeto “Sistema de Macrodrenagem do Rio Baquirivú-Guaçu e Barragens Pedreira e Duas Pontes”, em substituição ao servidor designado pela Portaria DAEE 2956, de 26-09-2016.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalteradas todas as demais disposições da Portaria DAEE 2956, de 26-09-2016, publicada no DOESP de 28-09-2016.

Despacho do Superintendente, de 30-5-2017

Desassoreamento

Com fundamento no artigo 11, incisos I e XVI do Decreto n.52.636 de 03/02/71, e à vista do Código de Águas, da Lei 6.134 de 02/06/88, do Decreto n.32.955 de 07/02/91, da Lei 7.663 de 30/12/91, do Decreto 41.258 de 31/10/96 e da Portaria D.A.EE n.717 de 12/12/96,

À vista do Decreto 41.258 de 31/10/96, da Portaria DAEE n. 717 de 12/12/96, do(s) Requerimento(s) apresentado(s) pelo Rubens Rossi, CPF 024.429.308-20, na Diretoria da Bacia do Peixe Paranapanema, em 05-05-2017 e do Parecer Técnico contido nos Autos DAEE n. 9409658, autorizamos a execução dos serviços de Desassoreamento e limpeza de margem, no município de Ibirarema, conforme abaixo:

- Córrego Água Pau-D’Alinhno - Coord. UTM (Km) - N 7.483,05 - E 590,62 - MC 51 - Extensão à jusante 5,00 m.

Esta autorização, não desobriga o requerente à legislação municipal de uso e ocupação do solo a as legislações estadual e

federal, referentes à proteção ambiental (Codigo Florestal e Lei 997 e seu regulamento).

À vista do Decreto 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAEE n. 717 de 12/12/96, do(s) Requerimento(s) apresentado(s) pela Associação Administradora do Residencial Village Morro Alto, CNPJ 04.903.900/0001-08, na Diretoria da Bacia do Médio Tietê, em 17-02-2017 e do Parecer Técnico contido nos autos DAEE n. 9807917, Vol. 02, autorizamos a execução dos serviços de desassoreamento, no município de Itupeva, conforme abaixo:

- Afluente do Córrego da Lagoa – Coord. UTM (Km) N 7.434,79 – E 288,28 – MC 45 – Extensão à jusante 80,00 m. Esta autorização, não desobriga o requerente do atendimento à legislação municipal de uso e ocupação do solo e às legislações federal e estadual, referentes à proteção ambiental e à poluição das águas (Lei Federal n. 12.651/12 - Código Florestal e Lei Estadual n. 997/76 e seu regulamento).

Despachos do Superintendente, de 30-5-2017

Dispensa de Outorga

Com fundamento no artigo 11, incisos I e XVI do Decreto n.52.636 de 03/02/71, e à vista do Código de Águas, da Lei 6.134 de 02/06/88, do Decreto n.32.955 de 07/02/91, da Lei 7.663 de 30/12/91, do Decreto 41.258 de 31/10/96 e da Portaria D.A.EE n.717 de 12/12/96,

À vista do § 1º do artigo 1º do Decreto 41.258 de 31/10/96, da Portaria DAEE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 18/04/16, do(s) requerimento(s) apresentado(s) pelo Auto Posto Trevo Palmares Ltda - EPP, CNPJ 06.092.165/0001-17, na Diretoria de Bacia do Turvo Grande, e do Parecer Técnico contido nos autos DAEE 9203505, em 10-02-2017, autorizo a Dispensa de Outorga do(s) uso(s)/interferência(s), na Rua Doze de Outubro, 37, Centro, no município de Palmares Paulista, para fins de atendimento sanitário e lavagem de veículos, conforme abaixo:

- Poço Local-001 - DAEE 096-0219- Aquífero Grupo Bauru - Coord UTM (Km) - N 7.667,32 - E 728,83 - MC 51 - Vazão 10,00 m3/dia.

I - Esta Dispensa, poderá ser revista pelo DAEE, se ocorrerem as situações previstas nos artigos 6º e 10º da Portaria DAEE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 18/04/16;

II - Esta Dispensa não isenta o usuário, do cumprimento da legislação ambiental e de uso e ocupação do solo.

À vista do § 1º do artigo 1º do Decreto 41.258 de 31/10/96, da Portaria DAEE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 18/04/16, do(s) requerimento(s) apresentado(s) pela J.C.R. Bassan Votuporanga ME, CNPJ 00.149.489/0001-68, na Diretoria de Bacia do Turvo Grande, e do Parecer Técnico contido nos autos DAEE 9204783, em 20-02-2017, autorizo a Dispensa de Outorga do(s) uso(s)/interferência(s), na Rodovia Péricles Belini, km 129, no município de Votuporanga, para fins de atendimento sanitário e industrial, conforme abaixo:

- Poço Local-001 - DAEE 034-0097- Aquífero Grupo Bauru - Coord UTM (Km) - N 7.745,14 - E 605,11 - MC 51 - Vazão 14,00 m3/dia.

I - Esta Dispensa, poderá ser revista pelo DAEE, se ocorrerem as situações previstas nos artigos 6º e 10º da Portaria DAEE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 18/04/16;

II - Esta Dispensa não isenta o usuário, do cumprimento da legislação ambiental e de uso e ocupação do solo.

À vista do § 1º do artigo 1º do Decreto 41.258 de 31/10/96, da Portaria DAEE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 03/08/12, do(s) requerimento(s) apresentado(s) por Jair Caceres Barreto e Outros, CPF 546.773.358-34, na Diretoria de Bacia do Turvo Grande, e do Parecer Técnico contido nos autos DAEE 9206587, em 23-02-2015, autorizo a Dispensa de Outorga do(s) uso(s)/interferência(s), no Sítio São Sebastião, Estrada Municipal do Córrego da Cumbuca, Bairro Córrego da Cumbuca, no município de Ouroeste, para fins de irrigação, conforme abaixo:

- Reservação - Bacia do Afluente do Córrego da Cumbuca - Coord UTM (Km) - N 7.789,48 - E 563,11 - MC 51 - vol. armazenado 480,00 m3.

I - Esta Dispensa, poderá ser revista pelo DAEE, se ocorrerem as situações previstas nos artigos 6º e 8º da Portaria DAEE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 03/08/12;

II - Esta Dispensa não isenta o usuário, do cumprimento da legislação ambiental e de uso e ocupação do solo.

À vista do § 1º do artigo 1º do Decreto 41.258 de 31/10/96, da Portaria DAEE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 18/04/16, do(s) requerimento(s) apresentado(s) pela Associação de Benerência Senhor Bom Jesus, CNPJ 52.941.614/0001-71, na Diretoria de Bacia do Turvo Grande, e do Parecer Técnico contido nos autos DAEE 9206795, em 02-10-2015, autorizo a Dispensa de Outorga do(s) uso(s)/interferência(s), na Rua Floriano Peixoto (Hospital), Centro, no município de Monte Azul Paulista, para fins de atendimento sanitário, conforme abaixo:

- Poço Local-001 - DAEE 077-0132- Aquífero Formação Adamantina - Coord UTM (Km) - N 7.686,55 - E 745,71 - MC 51 - Vazão 3,00 m3/dia.

I - Esta Dispensa, poderá ser revista pelo DAEE, se ocorrerem as situações previstas nos artigos 6º e 10º da Portaria DAEE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 18/04/16;

II - Esta Dispensa não isenta o usuário, do cumprimento da legislação ambiental e de uso e ocupação do solo.

À vista do § 1º do artigo 1º do Decreto 41.258 de 31/10/96, da Portaria DAEE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 18/04/16, do(s) requerimento(s) apresentado(s) por Mauro Alberto Gusson, CPF 018.523.908-08, na Diretoria de Bacia do Turvo Grande, e do Parecer Técnico contido nos autos DAEE 9207196, em 02-12-2016, autorizo a Dispensa de Outorga do(s) uso(s)/interferência(s), na Chácara das Palmeiras, Rodovia Antonio Faria Lima, km 03, Estrada LD Trav. Água Vermelha, no município de Fernandópolis, para fins de atendimento sanitário e rega de jardim, conforme abaixo:

- Poço Local-001 - DAEE 015-0040- Aquífero Grupo Bauru - Coord UTM (Km) - N 7.762,48 - E 579,77 - MC 51 - Vazão 5,00 m3/dia.

I - Esta Dispensa, poderá ser revista pelo DAEE, se ocorrerem as situações previstas nos artigos 6º e 10º da Portaria DAEE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 18/04/16;

II - Esta Dispensa não isenta o usuário, do cumprimento da legislação ambiental e de uso e ocupação do solo.

À vista do § 1º do artigo 1º do Decreto 41.258 de 31/10/96, da Portaria DAEE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em